



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 250/13

בענין : אחמד עבדאל ראזק
איה עבד אלראזק

ע"י ב"כ עו"ד אביעזר חיון ואח'
מדרך העצמאות 57, חיפה ת.ד. 384
טל': 04-8660721, פקס: 04-8679547

התובעים

נ ג ז

1. עמר גבראל
עמר חגית
מרחה המגנים 9, נשר
טל': 052-5259420, פקס: 073-7400544

2. אתרוג מרדכי
אתרוג יעקב
אתרוג צבי

נתבעים 2 באמצעות ב"כ עו"ד יורן קפון ואח'
משד' משה גושן 43, ק. מוצקין 26313
טל': 04-8711410, פקס: 04-8711408

הנתבעים

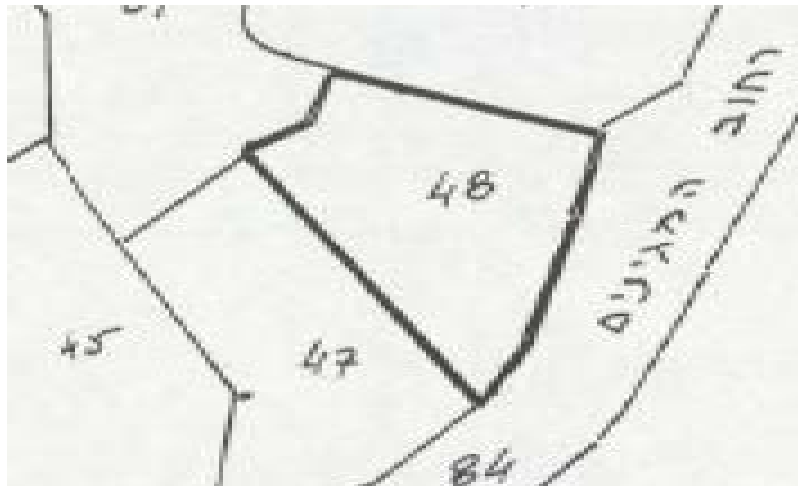
פ ס ק - ז י נ

1. למקרא כתב התביעה נוצר הרושם כאילו עסקינן בנתבעים כוחניים ושתלטנים שבאישון לילה גזלו את רכושם של התובעים, מה שהתברר כעורבא פרח. מידתיות היא המפתח לאיזון זכויות בבית משותף, ומצופה שכל בעל דירה יפעיל שיקול דעת למציאת האיזון בין אמות המידה הללו. משלא השכילו הצדדים לעשות כן, ייעשה בפסק הדין ניסיון לאזן בין הזכויות בשים לב לעובדות הספציפיות של הבית המשותף כאן.

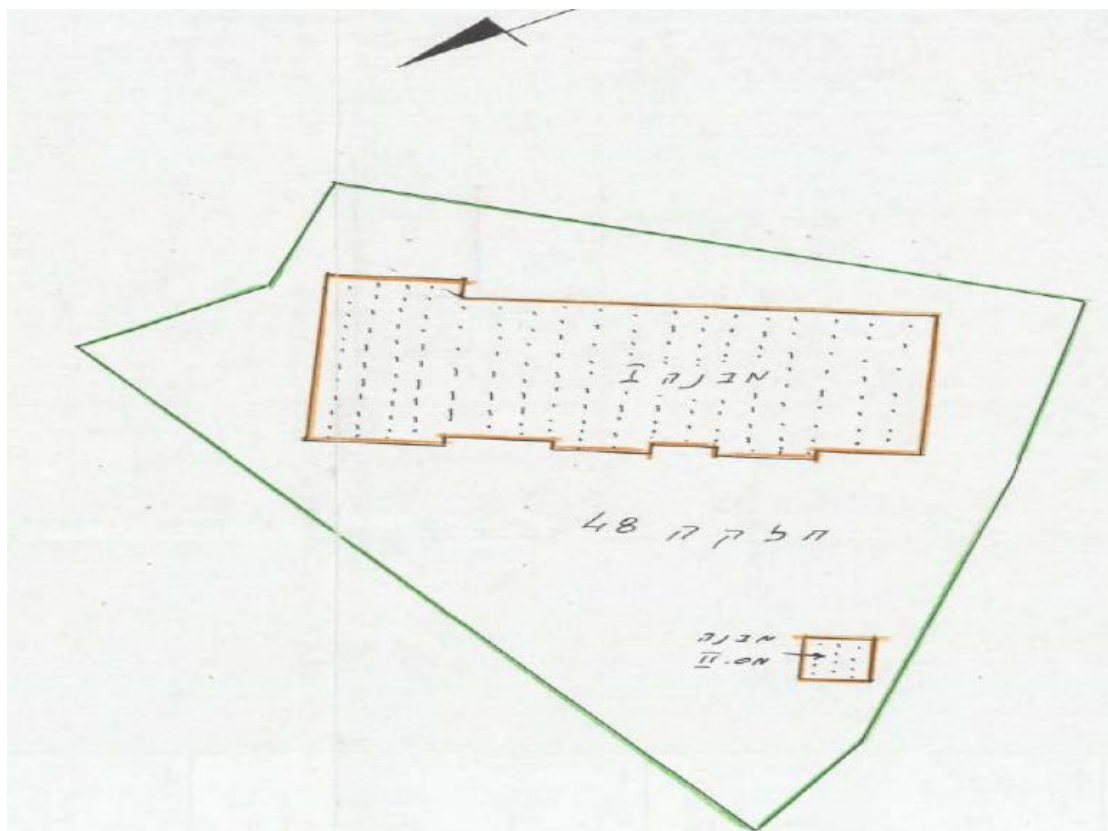
2. עסקינן בבית משותף בן שתי קומות: קרקע וראשונה, 2 דירות בכל קומה, וסה"כ 4 דירות. הבית רשום בפנקס הבתים המשו תפים, מזוהה כחלקה 48 בגוש 11230 ונמצא ברחוב המגנים 9, נשר. על פי מירשם המקרקעין לאף לא אחת מדירות הצדדים לא מוצמדת קרקע, ללמדנו שכל חצר הבית היא מהבחינה הקניינית – רכוש משותף. עוד אביא מתשריט רישום הבית המשותף כי החלקה אינה רגולרית בצורתה, המבנה ניצב באופן שאינו מחלק סימטרית את עודפי החצר:

החצר הצפונית רחבה בהרבה מהחצר העורפית ומאלו הצידיות . תרשים החלקה מתוך צו רישום הבית המשותף מוצג בזה [החץ מסמן את הצפון]:

תרשים סביבה:



תרשים חלקה:



3. התובעים רכשו זה מקרוב את אחת הדירות בקומה העליונה , זו שמעל דירת נתבעים 2 [להלן: "אתרוג"], ולאחר שיפוצה עברו להתגורר בה . הנתבעים כולם גרים בבית המשותף שנים רבות . כל אחד מדירות הנתבעים תפס חזקה ייחודית בחצר בקדמת דירתו , גידר אותה ופיתח אותה – לרבות גיטון, ריצוף ותאורה – תוך התאמתה לצרכיו . את שתי החצרות המגודרות מפריד שביל הכנ יסה לחדר המדרגות של הבית המשותף [להלן: "השביל"] הרבה שנים קודם לכניסת התובעים לדירתם , ולא זה מקרוב – כטענת התובעים . שאר החצר זו בצדי המבנה וזו שבעורף המבנה – אף לא אחד מבעלי הזכויות לא פיתח ולא תפס בה חזקה . נתונים אלו עולים הן מעדויות הנתבעים , הן מהעדויות המאולצות והמתחמקות של התובעת , ובעיקר מנתוני הביקור במקום שקיימתי במעמד הצדדים ביום 10.12.13, אליהם אתייחס עוד להלן.

4. עלה מהעדויות שהתובעת לא היתה מעורבת לא בתהליך השיפוץ של דירתה , לא במחלוקות שהתגלעו בין אביה שניהל את השיפוץ לבין הנתבעים , ותמוה שדווקא היא כעדה יחידה נבחרה לבסס את טענות התביעה . התובעת תארה מעדות ראיה אך את השביל הצר והסבוכ המוליך אל דירתה , מה שהופך את הגישה לבלתי אפשרית בעיקר לנוכח החלופה העוברת בחצר המוחזקת בידי אתרוג . מעדויות הנתבעים עלה כי החצרות היו בחזקה ייחודית שלהם , בהתאמה, ושל בעלי הדירות שקדמו להם , מזה שנים תוך הסכמה מלאה , כיבוד מרקם החיים המשותף והצרכים המשותפים . בדומה, גם לבעלי הדירה קודמיהם של התובעים הוקצה קטע חצר היתה מגודרת והם אכן תיחזקו אותה באופן בלעדי , הגם שזכות מעבר היתה לכל צמד שכנים אנכי בחצרות המגודרות של האחרים לצורך תחזוקת מתקנים פרטיים כמו צנרת ומתקני גז.

5. והשאלה העומדת כאן להכרעה היא אם יש לתובעים זכות לכך שייטרפו כלפי החלוקה של החצר , אלו שהתגבשו במשך שנים ועוד קודם שהתובעים רכשו את דירתם ; אם זכאים הם לכך שכל הגדרות תוסרנה , המנעולים יסולקו ושטח החצר כולו יהיה פתוח ונגיש.

6. כאמור, קיימתי ביקור במקום והתרשמתי מהנתונים העובדתיים הבאים :

(א) כל החצר בקדמת דירת הנתבעים מס' 1 מגודרת והכניסה אפשרית דרך שער עליו מותקן מנעול. החצר מרוצפת ובהיקפה צמחיה. לאורך קו ההשקה שלה עם שביל הכניסה לחדר המדרגות המשותף גדלה גדר חיה עבותה . ניכר שהגדר החיה מטועה במקום זה מכבר וכן ניכר כי היא נגזמה סמוך , ואולי לקראת , הביקור במקום.

(ב) כל החצר בקדמת דירת אתרוג מגודרת אף היא . גדר קיימת גם בניצב לבית, במירווח הצידי בקו הקצר ביותר המחבר את חזית הדירה עם רחוב המגנים [להלן: "הגדר בניצב"]. הן בגדר בניצב והן בגדר ה היקפית ישנם שערים ועליהם מנעולים. החצר עצמה מכילה מחסן בבעלות רשומה של אתרוג וכן פיתוח סביבתי לרבות מתקני תאורה.

(ג) יתרת החצר, הצידי והעורפית, מוזנחת ורוויית פסולת למיניה לרבות פסולת בניה. לפי הצילומים משמשת החצר הצידי מזרחית לחנית כלי הרכב של התובעים. זוהי חצר שלטענת התובעים היתה בשימוש הייחודי של הבעלים הקודמים של דירת התובעים. עוד בפינת חצר העורפית סמוך לרחוב מותקן מחסן שמכיל גרוטאות. אין גדר מסודרת בין החצר לבין החלקה הגובלת מאחור. בחצר העורפית נמצאים מוני המים ובלוני הגז של דירות התובעים ואתרוג.

(ד) שביל צוק ברוחב של כ- 1 מ' מפריד בין החצרות המגודרות הקדמיות המגודרות. משני צידיו צמחיה שכאמור לעיל ניכר שנגזמה זה מקרוב . בקדמת השביל מותקן קולטן מי גשמים.

(ה) המציאות דהיום מחייבת את התובעים, ככל שהם מחנים את מכוניותיהם בחצר הצידי, להקיף את החצר המוחזקת על ידי אתרוג ולהיכנס לחדר המדרגות דרך השביל הצר – רוחבו כ- 1 מ' – שמפריד בין החצרות הקדמיות.

(ו) על המעטפת החיצונית של הבית מותקנות מצלמות שנשלטות על ידי התובעים, מדירתם.

7. עלה גם מהעדויות שבעבר השער בגדר בניצב לא היה נעול ואיפשר מעבר לצורך הגעה למתקני הגז והמים, מה שאין כן הי וס לנוכח המתיחות שהתגלעה בין הצדדים.

8. השאלה העומדת לדיון היא אפוא אם זכאים התובעים לפירוק הסממנים החיצוניים של החלוקה ההיסטורית, מציאות אליה הצטרפו לכשרכשו את דירתם.

9. לדעתי, על בסיס הראיות שהונחו בפני, אין לתובעים הזכות לכך, ואנמק:

(א) אין לי ספק שהחלוקה ההיסטורית של החצר היא פרי של הסכמה של בעלי הדירות בעת שהחצר חולקה. החלוקה תאמה כפי הנראה את צרכי בעלי הדירות דאז: דירות הקרקע נהנו מהחצר רחבת הידיים, ודירות הקומה העליונה הופטרו מהצורך להשתתף בתחזוקתה. יתרה מכך, גם לדירה עליונה – זו של התובעים – הוקצתה בשעתו חצר צידית שגם גודרה ונעשה בה שימוש ייחודי.

רישומה של החלוקה הזו ניכר היטב בשטח והוא גלוי לעין . אלא שעכשיו משהסבו התובעים את אותה החצר הצידיית לחניה לכאורה לא נותרה להם עוד חצר לשעות פנאי.

(ב) מצאתי קווים דומים בין המקרה דנא לבין המקרה שנדון בפני כב' הנשיאה גילאור ב ע"א (חי') 1020/03 בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף מיום 25/02/2004 שם נדונה מחלוקת אודות חלוקה היסטורית של רכוש משותף על בסיס הסכם של בעלי הזכויות בעבר, שלא מצא ביטוי בפנקסי המקרקעין. פוסקת השופטת לאמור:

"...רישומו של הסכם הורתו ותכליתו וראייתית הן כלפי הבעלים הן כלפי צדדים שלישיים . המשמעות של כך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיום ההסכם, ורישומיו נכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף ובפרט שהצדדים שניהם אינם מכחישים עצם קיום ההסכם וכל מ חלוקתם מיוחסת לנפקותה המשפטית של מציאות נוהגת מוסכמת מקום בו לא נתבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין ... פומביות הרישום, אם כן, היא העומדת ביסוד הרישום ולאורה יש לבחון אף יחסי חליפי הצדדים להסכם ועל אף שאינם צדדים להסכם גופא. אין דומה מצב בו צד קנה בתום לב נכס ובלא ידיעה על הסכמים בין בעליו הקודמים לצד ג', למציאות בה ידע הקונה על ההסכמים , וראה תוצאותיהם בשטח...לא יכול כל מחזיק אחר ואף מאוחר יותר , אשר ידע על ההסכם בעקבותיו נתאפשרה הבנייה , לחזור בו מן ההסכם באשר רישומו ניכר סטטית בשטח ובאופן בלתי הדיר ..."[ההדגשות שלי –צ.פ.].

(ג) במקרה דנא לא הוכח הסכם כתוב אבל כלשונה "רישומו ניכר סטטית בשטח ובאופן בלתי הדיר ." אי אפשר להתעלם מכך הגם שהתובעת העדיפה להתחמק משאלות נוקבות שהופנו אליה.

(ד) פסק דין שניתן לא מכבר בבית המשפט העליון ואשר ניתן לגזור ממסקנותיו למקרה דעסקינן הכיר באפש רות שזכות קניינית תיסוג אפילו מפני זכות אחרת 'חלשה' יותר. בע"א 8661/10 מיום 19.2.12 נדונה השאלה אם עומדת לבעל הקנין במקרקעין זכות מוחלטת מכוח סעיפים 16 ו-21 לחוק המקרקעין

לקבל סעד שיורה למסיג הגבול לסלק את ידו, ויחזיר לידי בעל הקנין את החזקה במקרקעין וזאת ללא כל מנגנון מאזן המביא בחשבון גם אינטרסים של הפולש ושיקולים של צדק והגינות. אקדים למסקנה אליה מגיע כב' השופט רובנישטיין שם, ואומר כי **שלא כמו שם**, כאן גם לתובעים וגם לנתבעים זכות **בעלות** בחצר הבית על כל חלקיה לרבות בחלקים המחוזקים בלעדית על ידי הנתבעים. בית המשפט שם מכיר בזכות הקנין כזכות חוקתית עליה יש להגן, ובכל זאת קובע:

"יחד עם זאת בעלים של נכס ובכלל זה נכס מקרקעין אינו נהנה מאוטונומיה מוחלטת בבואו להגן על החזקתו בנכס ואין לו זכות בלתי מסויגת לשרירות בעלים... יתכנו אפוא מקרים שבהם מכוח עקרון תוס' הלב יוגבלו הסעדים להם זכאי בעל זכות קניינית הגם שזו נפגעה על ידי הזולת... חשוב להדגיש בהקשר זה כי הצורך בהחלת עקרון תוס' הלב על מקרה נתון נבחן באמת מידה אובייקטיבית... בעל דין המבקש לעמ' וד על זכויותיו מחויב מכוח עקרון תוס' הלב לעשות כן באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיותיו ה מוצדקות ובהסתמכותו הסבירה של הצד האחר... אם כי "היושב בדין מצווה בגישה מרוסנת בבואו להגביל את הסעד שיינתן לבעל זכות במקרקעין כנגד הסגת גבול בהם..."

(ה) שם העדיף בית המשפט להותיר על כנה חלוקה היסטורית בין בעלי זכויות קנייניות בחלקות משיקות זו לזו הגם שתוצאתה ה סגת גבול של בעלים אחד לחלקה הסמוכה. בית המשפט מצא לאזן בין הסגת הגבול לבין הפגיעה בזכות הקניינית בדרך של הטלת דמי שימוש. כאן במקרה שנדון בפני ראיתי לאזן בין הזכויות באופן שונה.

(ו) בנסיבות סכסוך זה, ברור לי שאם אורה על הסרת הגדרות תהפוך החלקה כולה פרוצה ומוזנח; יחסי השכנות דהיום שאינם תקינים בלשון המעטה, עד כדי תלונות במשטרה, גם לא יביאו לשיתוף פעולה איכותי בשמירה וטיפול החצר. אפשר שחלוף הזמן והמגורים בצוותא ישנו זאת.

(ז) מכל מקום אין זה מידתי ומאוזן להורות על הריסת הגדרות, פעולה שתביא את החצרות המתחזקות למשעי למ צב המוזנח שמאפיין את החצר העורפית; אין לי ספק בכך, ונכון למנוע זאת גם לטובת התובעים.

(ח) לעומת זאת, אם כל חפצם של התובעים הוא לקצר את הדרך בין החניה שלהם לבין חדר המדרגות אזי מה שהיה בעבר לפי עדות אלמוג נכון שגם יהיה: יינתן בידיהם **בלבד** מפתח לשער המותקן בגדר בנ יצב, לצורך מעבר דרכו הישר אל חדר המדרגות. הזכות מוקנית לתובעים **בלבד** כבעלי הזכות הקניינית לצורך

מעבר. כשם שרק הנתבעים עוברים דרך אותו שער בגדר בניצב כך גם זכותם של התובעים בלבד למעבר.

(ט) לעומת זאת, אם ישכילו הנתבעים – בין בעצמם ובין ביחד עם בעלי הדירה המשיקה להם – לפתח ולטפח את יתרת החצר, וכן לגדר אותה בהיקף באופן שלא תהיה פרוצה לכל דיכפין, לא תהיה מניעה להסיר את הגדר בניצב ויתאפשר מעבר חופשי בכל חלקי החצר לכל בעלי הזכויות. כך גם יישמרו המתקנים בחצר והטיפול שהושקע בה.

01. אני מחייבת אפוא את הנתבעים מס' 2 יחד ולחוד ליתן בידי התובעים מפתח למנעול המותקן על השער בניצב. כאמור השימוש בו יהיה על ידי התובעים לצרכי מעבר בלבד, עד אשר יטפחו ויגדרו היקפית את חלק החצר שאינו מטופח.

11. אשר לרוחב שביל המעבר – רוחב השביל הוא כרוחב יציקת הבטון ; כך נבנה הבית מלכתחילה. גם התרשמתי שרוחבו מאפשר מעבר ובלבד שהצמחיה לאורכו גזומה. ענין הוא לנציגות הבית המשותף או לכל בעלי הדירות גם יחד.

21. אינני עושה צו בקשר למצלמות מהטעם שאין בפני תביעה שכנגד.

31. לנוכח התוצאה בה נתקבלה תביעת התובעים באופן חלקי, ובתקווה שיהיה בכך כדי להביא למיתון המתחים הבינאזשיים – אינני עושה צו להוצאות.

41. אני דוחה בשאט נפש את ההתבטאות של התובעת כאילו הנתבעים מתנכלים לה על רקע גזעני ; הדברים משוללים יסוד ואילו אביה שהיה המוציא והביא מטעמה בקשר להליכי השיפוץ ושיתוף הפעולה עם הנתבעים היה עומד על דוכן העדים הייתי מבררת עימו סוגיה זו לעומ ק. מעדויות הנתבעים עלתה תמונה שונה לחלוטין, ומשבחרו התובעים שלא להעיד את אבי התובעת מוטב לולא העלו טענה משוללת יסוד זו.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כ"ד/תמוז/תשע"ד 22/07/2014

העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין